

RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB. 2012

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

LA JEFE DE LA OFICINA PROVINCIAL ALTO MAGDALENA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de la función establecidas en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, específicamente en lo dispuesto en el Decreto - Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978 y en el Acuerdo CAR 10 de 1989 y en las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución 1884 del 25 de julio de 2012 modificada por Resolución 1936 del 26 de julio de 2012,

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado bajo No. 03121100001 del 02 de enero de 2012 (fs. 3 - 25) la Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO identificada con NIT. No. 860007336-1, a través de su representante legal el señor ALVARO SALCEDO SAAVEDRA identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.450.310 expedida en Bogotá, con personería jurídica otorgada por resolución No. 3266 del 04 de diciembre de 1957 del Ministerio de Justicia, presentó solicitud de Concesión de aguas subterráneas a derivar de la fuente denominado Pozo Profundo ubicado en las coordenadas X: 934.476 Y: 956.898, destinada a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Riego requeridos en las actividades de predio denominado Parque Recreativo y Zoológico Piscilago - Lotes Buenos Aires Villanena, y Villa Lobscher Piscilago, San Marino - La Esperanza, identificados con cédula catastral No. 00-02-0007-0309-000, No. 00-02-0007-0307-000, No. 00-02-0007-0315-000, No. 00-02-007-0308-000 y matrícula inmobiliaria 307-3103, No. 307-39552, No. 307-3104 y No. 307-59447 respectivamente, ubicados en la vereda Tolomaida, jurisdicción del municipio de Nilo, Cundinamarca.

Que en atención a la solicitud en mención, esta Corporación mediante Auto OPAM No. 063 del 07 de febrero de 2012 (fl. 27 - 29), dio inicio al trámite administrativo de Concesión de aguas subterráneas y dispuso realizar el cobro por servicio de evaluación ambiental a la solicitud de Concesión de aguas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y Acuerdo 23 del 01 de septiembre de 2009.

Que el precitado Auto se notificado por Edicto fijado el 13 de marzo de 2012, ejecutoriado el 03 de marzo del mismo año, visible a folios 33 y 34 del expediente.

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO a través de su Representante legal, según copia de copia de comprobante de pago radicado en escrito No. 03121100947 del 04 de mayo de 2012 (fl. 35 - 36), en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, que facultó a las entidades ambientales para cobrar el servicio de



*Recibido
Alto Magdalena
03-12-12*

RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 - 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control.

Que una vez acreditado el pago, la Corporación mediante Auto OPAM No. 479 del 27 de septiembre de 2012 que obra a folios 37 a 38, se fijó fecha y hora para la realización de la visita técnica a la fuente hídrica subterránea "Pozo profundo" el cual fue publicado en forma de aviso en la Alcaldía municipal de Nilo - Cundinamarca y en la cartelera de la CAR, según constancia que obran a folio 47, 48 y 49 del expediente No. 40275.

Que el citado acto, se notificó el 18 de octubre de 2012 a través de la señora PAOLA ANDREA NATES DIAZ identificada con cédula de ciudadanía No. 31.584.996 de Cali, autorizada por el Suplente del representante legal (fls. 38 y 43).

Que durante el curso de la actuación administrativa de visita técnica, no se presentó oposición alguna.

Que esta Corporación a través del trámite administrativo iniciado con Auto OPAM No. 644 del 09 de febrero de 2006 (fl. 101 - 102) surtido en el expediente No. 28633, avocó conocimiento a la solicitud de legalización del Pozo profundo ubicado en las coordenadas X: 934.476 Y: 956.899 a nombre de la Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO identificada con NIT. No. 850007336- 1, destinada suplir los requerimientos de uso Doméstico del predio denominado Parque Recreativo y Zoológico Piscilago, ubicados en la vereda Tolemaida, jurisdicción del municipio de Nilo, Cundinamarca.

Que a través de escrito radicado bajo No. 6050011152 del 27 de septiembre de 2006, que obra a folio 1 a 99 del expediente idem, reposan las memorias técnicas, diseños y planos de información del sistema de perforación y bombeo del pozo citado profundo, aportados por la Corporación COLSUBSIDIO.

Que revisada la citada actuación, la Corporación surtió de conformidad a lo normado en el Decreto 1541 de 1978 el procedimiento establecido a la solicitud de legalización de perforación y prospección y a través de Informe técnico No. 693 del 03 de diciembre de 2012 (fls. 176 - 178), recomendó legalizar el pozo profundo, construido a una profundidad de 172.84 mts. y realizar su inscripción.

Que mediante el Acuerdo No. 031 de septiembre 19 de 2005, modificado por el Acuerdo No. 4 de febrero 27 de 2006 y Acuerdo 29 del 22 de agosto de 2006 expedidos por el Consejo Directivo de la Corporación, se adoptaron los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso hídrico, en jurisdicción de la CAR, de conformidad con el documento denominado "Estudio para la Determinación de Módulos de Consumo para Beneficio Hídrico".





RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

estructura del pozo está en muy buenas condiciones, y no hay signos de obstrucciones o colapso del pozo

Profundidad del pozo:	172.84 metros
-----------------------	---------------

EQUIPO DE BOMBEO

El pozo funciona con bomba sumergible marca GRUNDFOS SP2515, acoplada a un motor FRANKLIN ELECTRIC de 3 HP, Modelo 2343038301 serie que trabajaba con amperaje máximo de 12.5 A y mínimo de 10.9 a 200 Voltios. Tanto la bomba como el motor fueron remitidos a revisión y reparación.

La tubería de la línea bombeo instalada en el pozo es de acero de 2" en tramos de 3 metros, con una longitud total de 97.01 metros; se encuentra en buenas condiciones, con respecto de estructura y roscas, y no se presentaban fugas. Sin embargo se observó una costra ferrosa abundante de un espesor considerable.

El pozo fue tratado con inyección de productos para lograr la desincrustación de tuberías y filtro, se hicieron dos agitaciones de los productos con el compresor, posteriormente se le hizo el cepillado, recirculación y bombeo, consecutivamente se procede a la limpieza del mismo, bombeando el pozo por un tiempo de 240 minutos, con el compresor del equipo de mantenimiento, con línea de aire de 1" de 0 a 150 metros y descarga la tubería de 6" del pozo. La presión de operación fue de 130 y la presión requerida fue de 155 PSI. Caudal de bombeo 0.395 LPS.

PRUEBA DE BOMBEO

Nivel Estático: 26.45 metros

Nivel Dinámico: 90.01 metros

Caudal: 1.49 LPS

Abatimiento Máximo: 63.56 metros

Capacidad Específica: 0.023 LPS -4"

El caudal final fue de 1.42 metros, con un nivel de bombeo de 88 metros.

Se recomienda que el pozo funcione en las siguientes condiciones hidráulicas y eléctricas:

Caudal: 1.42 LPS - 1.45 LPS

Nivel de Bombeo Máximo: 91 Metros

Amperaje Máximo: 12.5 Amperios por línea

Voltaje: 200 Voltios

Se observa igualmente un informe hidroológico, geológico, fisiográfico, climatológico y de calidad de aguas de la fuente pozo profundo cuando se realizaba la prospección y exploración, donde se concluye que es posible la utilización de esta agua, la cual previo tratamiento se hallan dentro de los límites de potabilidad establecidos.



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

Por último se observa el informe de perforación de pozo, que permite diferenciar las profundidades parciales y las diferentes capas estratigráficas de material encontrado.

V. CONCEPTO TÉCNICO

Al área jurídica se le recomienda tener en cuenta la información contenida dentro del expediente N° 28633, el cual tiene la información técnica e histórica del pozo profundo objeto de la visita, y en ella se basó el ítem N° IV EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, por lo cual dicha información deberá reposar en el presente expediente.

En este momento el proceso adelantado por el usuario corresponde a un trámite de legalización del pozo y concesión de aguas subterráneas, puesto que este data de más de 30 años de construido y todas las etapas de prospección, exploración y explotación se encuentran desarrolladas, y cumplen con los diseños estructurales de un pozo en la actualidad.

La CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR "COLSUBSIDIO" cumplió con la presentación de la documentación técnica necesaria para realizar la exploración y perforación del pozo profundo objeto del permiso la cual está dentro del expediente N° 28633, la cual fue evaluada en el ítem anterior, por lo tanto se recomienda ser anexada a este expediente y ser aprobada por la Corporación.

CALCULO DE CAUDALES

El pozo profundo es utilizado como auxiliar del caudal principal extraído del río Sumapaz que sostiene el lago, que a su vez suministra el agua a la PTAP que sostiene el Centro Recreacional, por lo tanto se procede a calcular el caudal de producción total del pozo y a otorgar la misma cantidad, por lo que se deberá negar la concesión de aguas subterráneas para Uso de Riego y solo se deberá contemplar el Uso Doméstico.

Que así mismo, advierte el precitado Informe, que en relación a la medida de compensación ambiental, la beneficiaria de la Concesión de aguas, queda obligada a efectuar la plantación forestal de especímenes de finalidad protectora de fuentes hídricas superficiales, así como su preservación y control.

Que referente al cumplimiento y aplicación de normativas consagradas en la Ley 373 de 1997, la Sociedad beneficiaria, deberá elaborar e implementar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua- PUEA, teniendo en cuenta de implementar medidas de seguimiento que permita realizar un manejo y uso adecuado del recurso hídrico, identificando la oferta y demanda, reúso y aprovechamiento del recurso hídrico concesionado, en los consumos que demanda su derivación.

Que respecto al requerimientos de uso de riego (agrícola) refiere el precitado Informe, que se dispondrá negación de la Concesión, teniendo en cuenta que se destinará la totalidad del caudal de producción del pozo profundo a la demanda de uso Doméstico de la actividad recreacional del predio denominado Parque Recreativo



RESOLUCIÓN OPAM No. 026 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

y Zoológico Piscilago ubicado en la vereda Tolemaida, jurisdicción del municipio de Ricaurte, Cundinamarca.

Que por otra parte, refiere el mencionado Informe, que de acuerdo a la cartografía existente en la Oficina Provincial Alto Magdalena, de información de Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Nilo, Cundinamarca, la clasificación de uso del suelo del sector de localización de los predios destinados a beneficiarse con la Concesión, corresponde al desarrollo de actividad recreacional de compatibilidad con las actividades y módulos de consumos otorgados.

Que consultado el Boletín Estadístico de Hidrología y Meteorología de la Corporación, no se encontraron Registros Históricos de Caudales Máximos, Medios y Mínimos de la fuente hídrica de uso público denominada Pozo profundo.

Que revisadas las consideraciones del citado Informe técnico, se infiere que el sitio previsto para la construcción de la obra de captación, con relación a las áreas de reserva forestal protectora declaradas, no está incluido.

Que de la petición y de la visita practicada se pudo establecer que para hacer uso de la concesión de aguas superficiales solicitada, no se requiere de la imposición de la respectiva servidumbre.

Que la Ley 373 de 1997 estableció que todos los usuarios del recurso hídrico deberán presentar ante la Corporación respectiva, un programa o medidas de uso eficiente y ahorro del agua, por lo tanto, la Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO en su calidad de beneficiaria de la Concesión de aguas subterráneas, debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEA, que comprenda las medidas de uso racional que se dispondrán en la parte resolutive de la presente providencia.

Que de otra parte, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 25 del Acuerdo CAR No. 023 de 01 de septiembre de 2009, mediante liquidación OPAM No. 2030030 (fl. 56), el Área Técnica de la Oficina Provincial Alto Magdalena de la Corporación, determinó el monto a pagar por el servicio de seguimiento y control ambiental de la Concesión de aguas superficiales.

Que de conformidad con lo anterior, la Sociedad beneficiaria del instrumento ambiental, deberá cancelar la suma de Setecientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos (\$ 739.569 con M/Cte), por concepto del primer pago del servicio de seguimiento y control ambiental de la Concesión de aguas superficiales otorgada, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en cualquiera de las cuentas bancarias que se relacionarán en la parte resolutive del presente acto administrativo, de acuerdo con la siguiente tabla:



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

Que de otra parte, resulta procedente la acumulación del trámite surtido en el expediente No. 28633, para que se continúe la actuación de procedimiento pertinente al otorgamiento de Concesión y actividad de seguimiento, a través del expediente No. 40275 en cuanto a su unidad de materia, y de conformidad con el principio de unidad procesal, de competencia radicada a esta Corporación.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Realizar la inscripción del Pozo profundo ubicado en las coordenadas X: 934.476, Y: 956.898 y a una altura de 326 m.s.n.m. construido a una profundidad de 172.84 mts. a nombre de la Corporación **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO** identificada con NIT. No. 860007336- 1, a efectos de su legalización y de conformidad con las razones expuestas—

ARTÍCULO 2: Otorgar a favor de la Corporación **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO** identificada con NIT. No. 860007336- 1, con personería jurídica otorgada por resolución No. 3286 del 04 de diciembre de 1957 del Ministerio de Justicia, Concesión de aguas subterráneas a derivar de la fuente denominado Pozo Profundo ubicado en las coordenadas X: 934.476, Y: 956.898, en caudal equivalente a 0.02 l.p.s., destinada a satisfacer necesidades de uso Doméstico requerido en las actividades del predio denominado Parque Recreativo y Zoológico Piscilago identificado con cédula catastral No. 00-02-0007-0309-000 ubicado en la vereda Tolomaida, jurisdicción del municipio de Nilo, Cundinamarca, y ordenar su inscripción en el registro CAR.

USOS	CAUDAL (L/S)	
Doméstico	0.02	
Total	0.02	Caudal m³/mes 60

PARÁGRAFO: La Concesión de aguas subterráneas tiene un término de vigencia de diez (10) años, el cual se empezará a contar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y su prórroga se efectuará siempre y cuando la solicitud se realice el último año de su vigencia, sea viable técnica y ambientalmente, y no existan razones de interés social o conveniencia pública que impidan su otorgamiento.

ARTÍCULO 3: Aprobar y recibir las obras de conformidad con los diseños, memorias de cálculo y especificaciones técnicas aportados por la Corporación **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO** concernientes a la construcción del pozo profundo ubicado en las coordenadas X: 934.476, Y: 956.898 a



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB. 2012

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

una altura de 326 m.s.n.m. profundidad de 172.84 mts., teniendo en cuenta las razones expuestas.

ARTÍCULO 4: La presente Concesión de aguas superficiales no implica la imposición de servidumbres. En caso de requerirse se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO 5: La Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, a través de su Representante legal, deberá presentar en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta resolución, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que deberá incluir las siguientes medidas:

- Identificar la oferta y demanda de la fuente hídrica.
- Evitar fugas y desperdicios, teniendo en cuenta el reuso obligatorio de las aguas.
- Utilizar aguas lluvias.
- Instalar llaves de paso y flotadores en los tanques de almacenamiento.
- Usar accesorios y canales de conducción adecuados, protegiendo las zonas de manejo ambiental.
- La obra de captación debe estar provista de elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.
- Mantener en condiciones óptimas la obra construida, para garantizar su correcto funcionamiento.

ARTÍCULO 6: La Corporación beneficiaria de la Concesión queda sometida a las siguientes **OBLIGACIONES y PROHIBICIONES:**

OBLIGACIONES

1. Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua, cuyo valor se liquidará y cobrará de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 155 del 22 de enero de 2004 y por las demás normas que lo desarrollen, modifiquen, adicionen o aclaren.
2. Preservar la ronda de protección de las fuentes hídricas superficiales y mantener la vegetación protectora de la misma.
3. La beneficiaria de la concesión deberá sembrar cien (100) árboles en el área periférica paralela al nivel máximo de aguas en zonas de manejo y preservación de fuentes hídricas superficiales o en áreas de recarga de acuíferos a una distancia mínima de 3 a 5 metros entre árboles. Dichas



RESOLUCION OPAM No. 026 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

especies deben ser propias de Bosque Seco Tropical, tales como Guácimo, Nacedero, Guadua y Caracolí, u otras propias de la región, a una altura no inferior a 80 centímetros, y en buen estado fitosanitario, se concede a la Corporación beneficiaria de la Concesión, un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para que cumpla con la presente medida de conservación y preservación del recurso hídrico.

4. Aislar la fuente hídrica "Pozo Profundo", a través de postes y alambre de púa en área de localización de las obras de captación, previniendo su protección y adecuado manejo ambiental.
5. Dar cumplimiento a las normas de calidad del agua establecidas en el Decreto 3930 de 2010 y disposiciones reglamentarias dispuestas en el Decreto 4728 de 2010 requeridas para consumo doméstico.
6. Cumplir las disposiciones ambientales, en especial las previstas en el Decreto 1541 de 1978 y en la Ley 373 de 1997 para garantizar la potabilidad de consumo doméstico.
7. Instalar en la bocatoma un macromedidor de caudales, como medida de control del caudal otorgado.
8. La beneficiaria de la Concesión de aguas, deberá allegar a la Corporación con destino al expediente, el costo de inversión y operación anual de las obras o actividades en que incurre el proyecto, con base en lo establecido en el Acuerdo CAR 023 de 01 de septiembre de 2009, con miras a efectuar el cobro por concepto del servicio de seguimiento ambiental.

PROHIBICIONES

1. Utilizar mayor cantidad, desperdiciar o dar destinación diferente a las aguas asignadas.
2. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios.
3. Desperdiciar las aguas asignadas.
4. Dar a las aguas una destinación diferente a la prevista en el presente acto administrativo.
5. Variar las condiciones de la concesión, o traspasarla total o parcialmente sin la correspondiente autorización previa.
6. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios competentes de la Corporación o negarse a suministrar la información que se requiera.



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB. 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

7. Las demás contempladas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978 y Ley 373 de 1997.

ARTÍCULO 7: Las aguas de uso público independientemente de los predios a cuyo beneficio se destinan, no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesión, transacción, o en general cualquier contrato hecho sobre las aguas derivadas, de acuerdo a lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 8: Serán causales de CADUCIDAD de la concesión, las siguientes, las cuales están consagradas en el artículo 62 del Decreto Ley 2811 de 1974:

- La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización previa del concedente.
- El destino de la concesión para uso diferente al señalado en esta resolución.
- El incumplimiento de la concesionaria a las condiciones impuestas.
- Cuando se haya sancionado con multa a la concesionaria en dos (2) oportunidades por infracciones contra el recurso hídrico.
- Cuando se haya requerido a la concesionaria en dos (2) oportunidades para la presentación de los planos.
- La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados dentro del término que se fija.
- Incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.
- No usar la concesión durante dos (2) años continuos.
- La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: La declaración de caducidad no se hará sin que previamente se notifique personalmente a la Concesionaria las causales que a juicio de la Corporación la justifiquen. La interesada dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para rectificar o subsanar la falta o faltas que se les endilgan o para formular su defensa.

ARTÍCULO 9: La Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, a través de su Representante legal beneficiaria de la Concesión de aguas, deberá pagar la suma de Setecientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y

OK
Ced. 1518
100913



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 0 5 FEB 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

nueve pesos (\$ 739.559.00) M/Cta. por concepto del primer pago del servicio de seguimiento y control ambiental, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO 1: El monto a pagar por el servicio de seguimiento ambiental, deberá ser consignado a una de las siguientes cuentas Bancarias:

ENTIDAD	CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA
BONCO DE BOGOTÁ	00091792	CAR FONDOS COMUNES	110001+ Número de la Resolución (4 dígitos) y el año (2 dígitos) total sumatoria de los dígitos deben ser 12 dígitos)
BANCOLOMBIA	354-266130-80	CAR RECAUDOS	110001+ Número de la Resolución (4 dígitos) + el año (2 dígitos) - total sumatoria de los dígitos deben ser 12 dígitos)

Al diligenciar el recibo de consignación se debe indicar claramente:

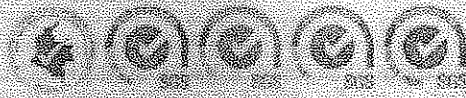
- Nombre del usuario
- Teléfono
- Pago - número de la providencia por el cual se liquida y ordena el pago por el servicio de seguimiento y control ambiental
- Número de expediente.

PARÁGRAFO 2: El monto a pagar por el servicio de seguimiento ambiental deberá ser actualizado anualmente con la variación en el IPC-Índice de Precios al Consumidor –Total Nacional del año inmediatamente anterior, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, redondeando el valor con el múltiplo de mil más cercano.

PARÁGRAFO 3: Las liquidaciones subsiguientes por este concepto, durante el tiempo de vigencia del instrumento, tendrá que efectuarla una cada año, mediante autoliquidación que deberá presentar ante la Corporación, junto con el comprobante de pago respectivo, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.

PARÁGRAFO 4: La Corporación, de considerarlo necesario, ordenará las correcciones de las autoliquidaciones que presente la beneficiaria del instrumento de control y manejo ambiental, como también sus pagos pertinentes dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la documentación respectiva.

ARTÍCULO 10: El no pago del cargo por el servicio de seguimiento del instrumento de control y manejo ambiental, dará lugar al cobro de intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario, mediante cobro coactivo que deberá adelantar la Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico de la Corporación, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental de la que es titular la Corporación.



RESOLUCIÓN OPAM No. 0 26 05 FEB 2013

Por la cual se otorga una Concesión de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones

ARTÍCULO 11: La Corporación en ejercicio de su función de control y seguimiento, verificará lo dispuesto en el presente acto administrativo y en caso de incumplimiento podrá imponer medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO 12: La Corporación se reserva el derecho de revisar esta Concesión de oficio o a petición de parte, por motivo de utilidad pública o interés social, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado o cuando considere conveniente reglamentar la derivación de las aguas para una misma corriente.

ARTÍCULO 13: En firme el presente acto administrativo, ordénese enviar copia del mismo a la Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico de la Corporación, para lo de su competencia.

ARTÍCULO 14: Notificar el contenido de la presente resolución a la Corporación CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO a través de su Representante legal o a su apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO 15: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO 16: Comunicar el contenido de la presente providencia a la Alcaldía municipal de Nilo- Cundinamarca.

ARTÍCULO 17: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante la Oficina Provincial Alto Magdalena de la Corporación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 y con el lleno de los requisitos previstos.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ALEXANDRA URIZA ROZO
Jefe Oficina Provincial

Elaboró: Auli Ramírez M.
Exp. 3003-63-01 - 40275 (6003 - 76.1- 28633)



Validación CAR 25-11-13
República de Colombia
Freddy Pineda
CAR
No se reparte ya
que en las votas
se verifican los
consumos

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

[illegible]